

述协议。2012年8月6日，某发展公司与宋某某签订补充合同，约定原合同继续有效，承包期限变更为2012年8月6日至2020年8月18日。2020年5月30日，某发展公司委托某影视道具公司与宋某某签订承包经营合同，合同约定宋某某继续承包某发展公司的厂房设备，并对厂房设备进行维护、保养，宋某某自合同签订后自行注册公司经营。合同签订后宋某某注册了某纺织公司，并以某纺织公司的名义向某发展公司支付租金（支付到某发展公司股东张某某的个人账户中）。2022年6月28日，某纺织公司生产车间发生火灾，消防救援大队认定火灾系油浸式变压器有载分接开关漏油导致变压器故障引发，某纺织公司据此认为某发展公司、张某某应承担赔偿责任。

某发展公司在另案提交的由某发展公司、某影视道具公司共同出具的书面证明，明确两家公司系一家企业（属家族企业）。

【案件焦点】

如何认定某纺织公司因案涉火灾引起的财产损失的责任主体。

【法院裁判要旨】

山东省冠县人民法院经审理认为：宋某某对案涉变压器负有维修、保养义务，案涉变压器着火引燃厂房导致损失的责任不应由某发展公司和张某某承担。理由如下：

首先，某发展公司委托某影视道具公司与宋某某在2020年5月30日签订协议的双方为某发展公司与宋某某，该协议适用于某发展公司与宋某某。其次，根据协议约定，宋某某成立某纺织公司，并以某纺织公司的名义向某发展公司

股东张某某个人账户支付租金，结合某纺织公司将租金支付给张某某的行为，可以认定某纺织公司实则与某发展公司构成事实租赁关系，某发展公司与宋某某于2020年签订的协议同样适用于某纺织公司。最后，根据协议约定，宋某某

对厂房及设备负有维护、保养义务，且案涉变压器也一直由宋某某实际控制，宋某某对变压器设备的日常维护及保养更具有便利性。宋某某在案涉变压器出现漏油的情况后，未及时进行相应的检修，也未通知某发展公司及张某某，而是自行组织人员用盆接漏油后继续合闸生产，不符合安全生产要求。由于宋某某未尽到维护、保养义务导致变压器出现故障而引燃厂房产生的损失应由宋某某自行承担。综上，因宋某某对案涉变压器负有维修、保养义务，变压器着火引燃厂房导致损失的责任不应由某发展公司和张某某承担。

山东省冠县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七百零三条、第七百一十二条、第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回原告某纺织公司的诉讼请求。

某纺织公司不服一审判决，提起上诉。

山东省聊城市中级人民法院经审理认为：一审认定合同系有效合同且系双方当事人之间实际履行的合同，并无不当，某发展公司与某纺织公司签订的转让协议明确过户的仅为使用权，而非所有权，另案中，某发展公司将案涉变压器作为其损失予以主张，因此，某发展公司仍为案涉变压器的产权人。而且，就案涉火灾事故的发生，某纺织公司与某发展公司均存在相应过错。一方面，某纺织公司对案涉火灾事故的发生具有主要过错。依照《承包经营合同》的约定，某纺织公司对案涉变压器在内的资产负有维护、保养义务。某纺织公司在明知变压器发生漏油出现明显安全隐患的情况下，未及时停用维修仍继续使用，其行为系造成案涉火灾事故的直接和主要原因，应就案涉损失承担主要责任。另一方面，某发展公司作为案涉变压器、配电室的产权人，对案涉变压器的规范安装及防火安全措施负有法定的义务。作为产权人，某发展公司就案涉变压器的使用年限及老化程度应是明知的，其对案涉变压器、配电室等财产负有法定的安全保障和适租义务，该义务不以约定而免除或转移。根据鉴定意见，案

涉变压器的安装存在屋内配电装置的安全净距、变压器与后壁之间的最小净距不符合标准要求等多处不符合相应国家标准的情形，案涉变压器室的防火设施不符合国家标准的要求，与变压器漏油发生故障失火后火情蔓延致厂房被烧毁之间存在一定因果关系。因此，某发展公司对本案火灾损失亦应承担一定的责任。结合双方的过错，二审法院酌定某发展公司承担20%的责任，即某发展公司赔偿某纺织公司损失1576163.4元，鉴定费70000元。张某某非案涉合同主体，某纺织公司要求张某某就案涉损失承担责任缺乏依据，不予支持。

山东省聊城市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销山东省冠县人民法院一审民事判决；

二、某发展公司于本判决生效之日起十五日内赔偿某纺织公司损失1576163.4元；

三、某发展公司于本判决生效之日起十五日内支付某纺织公司鉴定费70000元；

四、驳回某纺织公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案主要涉及出租方和承租方约定由承租方对租赁物进行维护、保养，那么在因租赁物而引起损失的情况下，出租方是否可以依据双方的约定而免责的问题。司法实践中，涉及厂房、设备租赁的，合同当事人可能会特别约定承租人负责租赁物的维修，那么这些约定是否有效？发生纠纷如何处理？是审理这类案件需要重点考虑的问题。就本案体现的涉租赁物维修相关的责任主体认定与责任分配的问题，应当根据以下审判思路予以把握。

首先，出租人依法应当向承租人提供适租租赁物，并就租赁物使用向承租人承担安全保障义务。依据《中华人民共和国民法典》第七百零八条规定，出租人应当按照约定将租赁物交付承租人，并在租赁期限内保持租赁物符合约定的用途。据此，租赁合同中出租人的基本义务有两项：一项是交付租赁物；另

一项是在租赁期间保证租赁物符合实现租赁目的的状态，即出租人的适租义务。出租人适租义务的基本内涵包含以下两个方面：一方面，适租义务是一项合同义务；另一方面，适租义务具有持续性，出租人不仅需要依约向承租人交付租赁物，还需要在租赁期间保持租赁物的适租性，这是出租人对租赁物的瑕疵担保，也与租赁合同作为继续性合同的性质相匹配，不以双方合同约定而改变。比如，本案中，某纺织公司在使用租赁物从事生产过程中，住房和城乡建设部对变压器的安装位置等作了进一步的要求，而某发展公司作为所有权人，在该国家标准实施后，未按照该国家标准的要求对案涉变压器室的防火设施进行升级改造，导致案涉变压器室的防火设施不符合国家标准的要求，与变压器发生故障失火并导致厂房被烧毁之间存在一定因果关系，故某发展公司作为出租人应对某纺织公司的损失承担一定的责任。

其次，就租赁物使用期间发生的损坏或不适合使用的情形，双方可以约定维修责任，但出租人的安全保障和适租义务不因约定而发生免除或转移。《中华人民共和国民法典》第七百一十二条规定，出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除外。在租赁关系中，租赁物的维修义务原则上由出租人承担，但维修并不专属于出租人，租赁合同当事人可自行约定租赁物的维修义务由谁来承担，只要不影响租赁物的使用收益即可。但双方约定的维修范围是有限制的，即使约定了维修义务由承租人承担，出租人仍须确保租赁物符合安全使用标准，如基础设施、消防设施、通风采光等应当符合国家强制性规定。本案中，某纺织公司与某发展公司签订的租赁合同中约定“合同存续期间，厂区内的水、电、房产、设备的维护及保养和地上一切附属物的维护均由乙方(某纺织公司)负责”，虽然双方关于租赁物维护维修的约定为法律所允许，但并不意味着出租人的安全保障和适租义务因此而免除。

最后，因租赁物致害发生的财产损害赔偿纠纷诉讼中，应适用过错责任原则界定出租人和承租人的责任。因租赁物发生财产损害引起的侵权赔偿纠纷，应适用过错责任原则进行责任分配，具体来讲，应综合考虑租赁物是否符合安全标准、出租人是否及时履行法定维护义务、承租人是否明知租赁物存在安全

隐患仍继续使用、承租人是否尽到合理维护义务以及租赁物的损害程度、承租人维修的现实可能性等因素合理确定出租人和承租人之间的责任划分。本案中，依照《承包经营合同》的约定，某纺织公司就案涉变压器在内的资产负有维护、保养义务，在明知变压器发生漏油出现明显安全隐患的情况下，未及时停用维修仍继续使用，其行为系造成案涉火灾事故发生的直接和主要原因，应就案涉损失承担主要责任。某发展公司作为案涉变压器、配电室的产权人，对案涉变压器的规范安装及防火安全措施负有法定的义务，就案涉变压器的使用年限及老化程度应是明知的，其对案涉变压器、配电室等财产负有法定的安全保障和适租义务，该义务不因约定而免除或转移，应就案涉损失承担适当赔偿责任。

综上，出租人负有法定的安全保障及适租义务，该义务不因双方约定由承租人承担维修等责任而免除。因租赁物使用造成财产损害的，应结合出租人是否尽到法定的安全保障及适租义务、承租人是否尽到基本的维修义务等双方的义务和边界界定双方责任。

编写人：山东省冠县人民法院 刘建立

二、所有权纠纷

(一) 侵害集体经济组织成员权益纠纷

29

农村集体经济组织成员资格司法认定要点

—— 蒋某甲等诉重庆市沙坪坝区某社侵害集体经济组织成员权益案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2021)渝01民终13361号民事判决书

2. 案由：侵害集体经济组织成员权益纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 蒋某甲、蒋某乙、熊某某

被告(上诉人): 重庆市沙坪坝区某社(以下简称某社)

【基本案情】

蒋某甲与熊某某系夫妻关系，蒋某乙系二人之子。2000年10月，蒋某甲、熊某某户口由某社迁往重庆市某区，户口性质变更为城镇非农业家庭户口。蒋某乙于2000年10月由重庆市某县迁往重庆市某区，户口性质变更为非农业户

口。蒋某甲、熊某某、蒋某乙陈述，蒋某乙和蒋某甲平时以帮人开短途货车、打零工维持生计，熊某某无工作。

1998年5月，蒋某甲之父作为承包户户主，取得沙坪坝区政府